

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1097/2539

บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย)
จำกัด

ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด
นาย อุดม ไชยสงวนมิตต์

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 32, มาตรา 56, มาตรา 60, มาตรา 63, มาตรา 146

เมื่อศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายและมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายกับให้ลูกหนี้มีอำนาจเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 63 ลูกหนี้นี้ย่อมหลุดพ้นจากภาวะล้มละลายและมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินได้ต่อไปและการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ยอมรับและศาลเห็นชอบแล้วย่อมผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 63 ประกอบมาตรา 56 ดังนั้นลูกหนี้จึงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ในการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายเท่านั้น และถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ในการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบที่จะรายงานต่อศาลให้มีคำสั่งยกเลิกการประนอมหนี้และพิพากษาให้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 63 ประกอบมาตรา 60 เจ้าหนี้จะยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อเพิ่มเติมเงื่อนไขการประนอมหนี้โดยให้ลูกหนี้นำเงินที่มีสิทธิจะได้ออกจากการขายทอดตลาดในคดีแพ่งมาชำระหนี้ให้แก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้หาได้ไม่เพราะเท่ากับ

เป็นการขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการนอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่และเป็นการเข้าไปจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้โดยตรงในขณะที่ลูกหนี้หลุดพ้นจากการล้มละลายแล้วไม่ว่าภายหลังจากนั้นจะเกิดมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างไรและแม้จะมีผลทำให้เจ้าหนี้สามารถได้รับชำระหนี้ได้เร็วกว่าที่ลูกหนี้ตกลงไว้ในการประนอมหนี้ก็ไม่อาจร้องขอให้นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงประนอมหนี้นอกเหนือไปจากที่ลูกหนี้ได้ตกลงไว้ในการประนอมหนี้นั้นได้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีอำนาจเรียกประชุมเจ้าหนี้

คดี สืบเนื่อง มาจาก โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลูกหนี้ (จำเลย) ล้มละลายศาลชั้นต้น มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ เด็ดขาด เมื่อ วันที่21 พฤศจิกายน 2527 และ พิจารณา ให้ ลูกหนี้ เป็น บุคคล ล้มละลายเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2528 ต่อมา เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2530ลูกหนี้ ขอประนอมหนี้ ภายหลัง ล้มละลาย ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว มี คำสั่งเห็นชอบ ด้วย การ ประนอมหนี้ ภายหลัง ล้มละลาย ของ ลูกหนี้ และ ให้ยก เลิกการ ล้มละลาย ให้ ลูกหนี้ กลับ มีอำนาจ จัดการ เกี่ยวกับ ทรัพย์สินของ ตนเอง ได้

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า ผู้ร้อง เป็น เจ้าหนี้ ผู้เป็น โจทก์ แทน โจทก์เดิม ลูกหนี้ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์รวม ใน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 7459,7460, 7461 และ 7462 แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พร้อม สิ่งปลูกสร้าง ร่วม กับ นาย สมบูรณ์ ไชยสงวนมิตต์ จำเลย ที่ 2 ใน คดีแพ่ง ของ ศาลชั้นต้น หมายเลขแดง ที่ 6013/2533ระหว่าง ธนาคาร ทหารไทย จำกัด โจทก์ บริษัท สุวรรณหงส์ อิเลคทริก จำกัด กับพวก จำเลย ซึ่ง เจ้าพนักงาน บังคับคดี ได้ ยึด ไว้และ อยู่

ระหว่าง ดำเนินการ ขายทอดตลาด ซึ่ง ลูกหนี้ มีสิทธิ รับ เงินที่ ได้ จาก การ ขาย
ทอดตลาด ไม่ น้อยกว่า ครึ่ง หนึ่ง เป็น เงิน 1,100,000บาท ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ต่อ
เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์ ขอให้ นัด ประชุมเจ้าหนี้ เพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม เงื่อนไข
การ ประenomหนี้ โดย ให้ ลูกหนี้ นำ เงิน ที่ มีสิทธิ จะ ได้ จาก การ ขายทอดตลาด
ดังกล่าว มา ชำระหนี้แก่ กอง ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ต่อไป เพื่อ บรรเทา ความเสีย
หายของ เจ้าหนี้ ที่ จะ ได้รับ ชำระหนี้ เน้นช้า เกินสมควร และ ทำให้ ภาระหนี้สิน
ของ ลูกหนี้ ต่อ เจ้าหนี้ เสร็จสิ้น เร็ว ขึ้น ส่วน เงื่อนไข การผ่อนชำระ เดือน ละ
50,000 บาท คง ให้ เป็น ไป ตาม ข้อตกลงประenomหนี้ เดิม แต่ เจ้าพนักงาน
พินิจทรัพย์ เห็นว่า ลูกหนี้ ปฏิบัติตาม เงื่อนไข ใน การ ชำระหนี้ ไม่มี เหตุ ยกเลิก
หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ใน คำขอ ประenomหนี้ และ มี คำสั่ง ยกคำร้อง ของ ผู้
ร้องผู้ร้อง ไม่เห็น ด้วย กับ คำสั่ง เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์ ขอให้ มี คำสั่งให้ เจ้า
พนักงาน พินิจทรัพย์ เรียก ประชุม เจ้าหนี้ เพื่อ พิจารณาเพิ่มเติม เงื่อนไข ใน การ
ประenomหนี้ โดย ให้ ลูกหนี้ นำ เงิน ที่ มีสิทธิ จะ ได้รับ จาก การ ขายทอดตลาด ใน
คดีแพ่ง ของ ศาลชั้นต้น หมายเลขแดงที่ 6013/2533 มา ชำระหนี้ ให้ แก่ เจ้าหนี้
และ ให้ ลูกหนี้ ปฏิบัติตาม เงื่อนไข เดิม ต่อไป

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว มี คำสั่ง อนุญาต ให้ เจ้าพนักงานพินิจทรัพย์ เรียก
ประชุม เจ้าหนี้ ให้ ตาม คำร้อง

เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พินิจกลับ ให้ยก คำร้องของ งเจ้าหนี้

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เมื่อ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง เห็นชอบ ด้วย การประนอมหนี้ ภายหลัง ล้มละลาย ของ ลูกหนี้ และ มี คำสั่ง ให้ยก เลิกการ ล้มละลาย กับ ให้ ลูกหนี้ กลับ มีอำนาจ จัดการ เกี่ยวกับ ทรัพย์สินของ ตน ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 63 ลูกหนี้อย่อม หลุดพ้น จาก ภาวะ ล้มละลาย และ มีอำนาจ จัดการ เกี่ยวกับ กิจการและ ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ได้ ต่อไป และ การประนอมหนี้ ภายหลัง ล้มละลายซึ่ง ที่ ประชุม เจ้าหนี้ ได้ ยอมรับ และ ศาล เห็นชอบ แล้ว ก็ ผูกมัดเจ้าหนี้ ทั้งหมด ใน เรื่อง นี้ ซึ่ง อาจ ขอรับ ชำระหนี้ ได้ ตาม มาตรา 63ประกอบ มาตรา 56 ดังนั้น ใน ส่วน ที่ เกี่ยวกับ คดีล้มละลาย ลูกหนี้จึง มีหน้าที่ ที่ จะ ต้อง ชำระหนี้ ตาม ที่ ได้ ตกลง ไว้ ใน การ ประนอมหนี้ภายหลัง ล้มละลาย เท่านั้น ส่วน เจ้าพนักงาน พิตักษ์ทรัพย์ ก็ ยัง คง มีอำนาจ หน้าที่ อีก บางประการ โดยเฉพาะ ตาม ที่ พระราชบัญญัติ ล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 63 ประกอบ มาตรา 60 กำหนด ไว้ คือ ถ้าลูกหนี้ ผิดนัด ไม่ชำระ หนี้ ตาม ที่ ได้ ตกลง ไว้ ใน การ ประนอมหนี้ ภายหลังล้มละลาย เจ้าพนักงาน พิตักษ์ทรัพย์ ชอบ ที่ จะ รายงาน ต่อ ศาล ให้ มี คำสั่งยกเลิก การ ประนอมหนี้ และ พินาศให้ ลูกหนี้ ล้มละลาย การ ที่ ผู้ร้องยื่น คำร้องขอ ให้ เจ้าพนักงาน พิตักษ์ทรัพย์ เรียก ประชุม เจ้าหนี้ เพื่อเพิ่มเติม เงื่อนไข การ ประนอมหนี้ โดย ให้ ลูกหนี้ นำ เงิน ที่ มีสิทธิ ได้รับ จาก การ ขายทอดตลาด ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 6013/2533ของ ศาลชั้นต้น มา ชำระหนี้ ให้ แก่ กอง ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ เท่ากับเป็น การ ขอให้ เจ้าพนักงาน พิตักษ์ทรัพย์ ดำเนินการ นอกเหนือ ไป จากอำนาจ หน้าที่ ที่ มี อยู่ ตาม กฎหมาย และ มีผล เท่ากับ เป็น การ เข้า ไป จัดการทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ โดยตรง ใน ขณะ ที่ ลูกหนี้ หลุดพ้น จาก ภาวะ ล้มละลายแล้ว อันเป็น การ ผ่าฝืน กฎหมาย ดัง วินิจฉัย มา แล้ว ที่ ผู้ร้องฎีกา ว่าการ ที่ ลูกหนี้ มีสิทธิ ที่ จะ ได้รับ เงิน ใน คดีแพ่ง ดังกล่าว เป็นข้อเท็จจริง เกิดขึ้น ใหม่ เปลี่ยนแปลง ไป ตราบใด ที่ ไม่ กระทบ กระเทือนข้อตกลง ประนอมหนี้ ก็ สามารถ นัด ประชุม เจ้าหนี้ เพื่อ เพิ่มเติม

เงื่อนไข การ ประนอมหนี้ ได้ นั้น เห็นว่า เมื่อ การ ประนอมหนี้ซึ่ง ที่ ประชุม เจ้าหนี้ ได้ ยอมรับ และ ศาล เห็นชอบ ด้วย ผู้กมัด เจ้าหนี้ทั้งหมด ใน เรื่อง หนี้ ซึ่ง อาจ ขอรับ ชำระหนี้ ได้ และ ลูกหนี้ มี หน้าที่ต้อง ชำระหนี้ ตาม ข้อตกลง ใน การ ประนอมหนี้ นั้น แล้ว ไม่ว่า ภายหลังจาก นั้น จะ เกิด มี ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ อย่างไรแม้ จะ มีผล ทำให้ เจ้าหนี้ สามารถ ได้รับ ชำระหนี้ ได้ เร็ว กว่า ที่ลูกหนี้ ตกลง ไว้ ใน การ ประนอมหนี้ ก็ ไม่อาจ นัด ประชุม เจ้าหนี้ เพื่อ เพิ่มเติม เงื่อนไข ข้อตกลง ประนอมหนี้ นอกเหนือ ไป จาก ที่ ลูกหนี้ได้ ตกลง ไว้ ใน การ ประนอมหนี้ นั้น ได้ เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์จึง ไม่มี อำนาจ ที่ จะ เรียก ประชุม เจ้าหนี้ ได้ ตาม คำร้อง ที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย ฎีกา ผู้ร้อง ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันดีในการที่ลูกหนี้(ผู้ล้มละลาย)ขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายแล้วโดยนำบทบัญญัติในส่วนของที่6ว่าด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อที่น่าพิจารณา

เกี่ยวกับความในวรรคสองของมาตรา63วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯซึ่งบัญญัติว่า"ถ้าศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ศาลมีอำนาจสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายและจะสั่งให้ลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนหรือจะสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้"ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับผลของการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯมาตรา56ซึ่งบัญญัติว่า"ผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้"โดยไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้แล้วคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จะมีผลประการใดยกเลิกไปหรือไม่อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังคงมีอยู่ต่อไปหรือไม่และลูกหนี้จะกลับมีอำนาจเข้าจัดการทรัพย์สินและกิจการของตนต่อไปหรือไม่แต่ศาลฎีกาก็ได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานตลอดมาว่าคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นอันยุติไปในตัวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หมดอำนาจหน้าที่ต่างๆและลูกหนี้อย่อมมีอำนาจจัดการทรัพย์สินและกิจการของตนได้ต่อไปเว้นแต่ลูกหนี้จะถูกจำกัดอำนาจโดยบทบัญญัติแห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายล้มละลายนั่นเอง(ดูพระราชบัญญัติล้มละลายฯมาตรา58)ส่วนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แม้จะหมดอำนาจหน้าที่แต่ก็ยังมียอำนาจบางประการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประนอมหนี้หรือขอยกเลิกการประนอมหนี้รวมทั้งดำเนินคดีแพ่งที่ค้างพิจารณาอยู่แทนลูกหนี้เท่าที่จำเป็น(ดูพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา57,60,25และตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่4955/2536) ดังที่กล่าวแล้วว่าความในมาตรา63วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯมีข้อน่าพิจารณาและน่าคิดยิ่งความในวรรคแรกแห่งบทบัญญัติมาตราเดียวกันนี้ให้น่าบทบัญญัติในส่วนที่6ว่าด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายมาใช้บังคับโดยอนุโลมก็น่าจะนำผลของการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายดังกล่าวมาใช้บังคับในทำนองเดียวกันแต่ก็คงไม่ถึงขนาดขัดกับสภาพของการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายเรื่องนี้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ความเห็นแรกเห็นว่าการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายถ้าศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ศาลจะต้องสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายเพราะได้เคย

พิพากษาล้มละลายไปแล้วส่วนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนั้นยังไม่มีการพิพากษาให้ล้มละลายจึงไม่มีกรณีที่จะต้องสั่งให้ยกเลิกการล้มละลาย(ดู ทวีกสิยพงศ์, คำอธิบายพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483(สำนักพิมพ์นิติบรรณการพิมพ์ครั้งที่3))น.245ส่วนอีกความเห็นหนึ่งเห็นว่ามาตรา63วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯเป็นบทบัญญัติที่ไม่มีความจำเป็นต้องบัญญัติไว้เพราะว่าเมื่อศาลสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ไม่ว่าจะก่อนล้มละลายหรือหลังล้มละลายทำให้การล้มละลายสิ้นสุดลงลูกหนี้เป็นอิสระโดยผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายเมื่อศาลสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายแล้วไม่ว่าศาลจะสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือไม่การล้มละลายก็หมดสิ้นไปอำนาจในการจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้ก็มีขึ้นโดยคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของศาล(ดู ปรีชาพานิชวงศ์, กฎหมายล้มละลาย(1มกราคม2539)น.184-185 ผู้บันทึกเห็นว่าในการตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นหากถ้อยคำหรือตัวอักษรแห่งบทบัญญัตินั้นมีความชัดเจนอยู่แล้วการตีความก็ควรพิจารณาถ้อยคำที่ปรากฏในบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นๆเป็นหลักในเบื้องต้นเว้นแต่ถ้อยคำแห่งบทกฎหมายนั้นอาจแปลความได้หลายนัยและนัยนั้นขัดกับเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัตินั้นๆเรื่องนี้หากพิจารณาถ้อยคำในบทบัญญัติมาตรา63วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯที่ว่า"ศาลมีอำนาจสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายและจะสั่งให้ลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนหรือจะสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้"ถ้อยคำที่ว่า"ศาลมีอำนาจสั่ง"หรือ"จะสั่ง"และ"ก็ได้"ย่อมมีความหมายชัดเจนอยู่ในตัวและเห็นความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่าประสงค์ให้เป็นอำนาจของศาลที่จะสั่ง(ยกเลิกการล้มละลายให้ลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนหรือตามที่เห็นสมควร)หรือไม่ก็ได้เพราะถึงอย่างไรเสียผลของคำสั่งศาลที่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายย่อมมีผลยกเลิกกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายที่กระทำมาก่อนแล้วและเมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายล้มละลายส่วนที่8ว่าด้วยการ

ประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายก็มีอยู่มาตราเดียวคือมาตรา63ถึงความในวรรคแรก
ให้นำเรื่องการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายมาใช้บังคับด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นความมุ่งหมาย
ของบทบัญญัติส่วนนี้ได้ว่ามุ่งหมายให้มีผลเช่นเดียวกับการประนอมหนี้ที่ศาลเห็น
ชอบก่อนการล้มละลายหนึ่งนั้นการเป็นบุคคลล้มละลายไม่ใช่จะถือแต่เพียงว่าศาลมี
คำพิพากษาให้ล้มละลายแล้วเท่านั้น(ดูพระราชบัญญัติล้มละลายฯมาตรา62)และการ
เป็นบุคคลล้มละลายทุกจริตก็ไม่จำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้ล้มละลายก่อน(ดูพระ
ราชบัญญัติล้มละลายฯมาตรา6บทนิยาม"บุคคลล้มละลายทุกจริต"และ
มาตรา169)นอกจากนี้ยังมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งว่าแม้ศาลจะไม่สั่งยกเลิกการ
ล้มละลายการล้มละลายก็หมดสิ้นไปโดยปริยายอยู่แล้วเพียงแต่ไม่มีการยกเลิกคำ
พิพากษานั้น(การยกเลิกการล้มละลายมีผลเท่ากับยกเลิกคำพิพากษาให้ล้ม
ละลาย)อย่างเป็นทางการ(ดู วิชามหาคุณ,กฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์หลัก
กฎหมายและแนวปฏิบัติ(สำนักพิมพ์นิติบรรณการพิมพ์ครั้งที่3))น.125 อย่างไรก็ตามก็
อาจทำให้คิดไปได้อีกทางหนึ่งว่าการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายเมื่อศาลเห็นชอบด้วย
การประนอมหนี้กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ศาลทำความเห็นชอบเกี่ยวกับประนอมหนี้
เป็นคำสั่ง(ดูพระราชบัญญัติล้มละลายฯมาตรา52,53,54วรรคสอง,55)และคำสั่งเกี่ยว
กับการประนอมหนี้นี้มีผลเท่ากับคำพิพากษา(ดูพระราชบัญญัติล้มละลายฯ
มาตรา6บทนิยาม"คำพิพากษา")แต่การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายพระราช
บัญญัติล้มละลายฯมาตรา63วรรคสองไม่ได้บัญญัติให้ศาลทำคำสั่งเห็นชอบด้วยการ
ประนอมหนี้ก่อนอย่างเช่นการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายแต่ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้
ยกเลิกการล้มละลายไปที่เดียวคำว่า"ศาลมีอำนาจสั่ง"นี้หากแปลว่าเมื่อศาลเห็นชอบ
ด้วยการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายแล้วศาลมีอำนาจเพียงประการเดียวโดยสั่งให้
ยกเลิกการล้มละลายเพื่อลบล้างผลของคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็อาจเป็นไปได้
ได้เพราะโดยสภาพแล้วเมื่อศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายสิ่งที่
จะแสดงออกภายนอกให้บุคคลอื่นเห็นว่าลูกหนี้พ้นสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลาย

ตามคำพิพากษาก็โดยการทำให้คำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลาย(คำสั่งนี้มีผลเท่ากับคำพิพากษา)เพราะกฎหมายล้มละลายก็มีวัตถุประสงค์คุ้มครองประชาชนด้วยและเพื่อให้ลูกหนี้ผู้สุจริตที่หลุดพ้นจากการล้มละลายตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่ได้โดยเร็วก็ต้องโฆษณาคำสั่งยกเลิกการล้มละลายอันเนื่องมาจากศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้โดยอนุโลมการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายมาใช้บังคับ(ดูพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 63 วรรคแรก) ส่วนข้อความตาม มาตรา 63 วรรคสองที่ว่า"และจะสั่งให้ลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน"ก็น่าจะไม่มี ความสำคัญเท่ากับคำสั่งยกเลิกการล้มละลายดังที่กล่าวไว้แล้วว่าแม้เจ้าพนักงานหมดอำนาจหน้าที่ต่างๆแต่ก็ยังมีอำนาจอยู่บางประการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 486/2539)ซึ่งก็เป็นทำนองเดียวกับอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายหลังที่ศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4955/2536)อำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในอันที่จะจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ดังกล่าวนี้ศาลอาจสั่งให้ลูกหนี้เป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินเสียเองก็ย่อมทำได้ ส่วนข้อความต่อไปที่ว่า"หรือจะสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้"ก็น่าจะหมายถึงเฉพาะการสั่งตามที่ศาลเห็นสมควรเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้นหาเกี่ยวกับการสั่งหรือไม่สั่งให้ยกเลิกการล้มละลายไม่ เมื่อความเห็นยังไม่ลงรอยกันเช่นนี้และศาลฎีกาก็ยังไม่ได้วางแนวบรรทัดฐานไว้ในเรื่องนี้ชัดเจนในทางปฏิบัติเห็นว่าหากมีกรณีที่ลูกหนี้(ผู้ล้มละลาย)ขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายศาลก็น่าจะสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายและให้ลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนต่อไปก็น่าจะดีกว่า(เพราะอีกฝ่ายอาจมีข้อโต้แย้งได้ว่าเมื่อศาลยังไม่ได้สั่งให้ยกเลิกการล้มละลายแม้ศาลจะเห็นชอบด้วยในการประนอมหนี้ลูกหนี้ก็หาหลุดพ้นหรือสิ้นสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลายไม่)ดังที่ศาลชั้นต้นในคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายให้ลูกหนี้กลับมีอำนาจ

จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองได้แม้จะไม่อาจยุติปัญหาความเห็นของท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมาแล้วก็ตามก็น่าจะไม่มีอะไรเสียหายและในที่สุดแล้วก็กันไป
เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้และลูกหนี้นั่นเอง ?นิติธรศรบุตร?